TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, localiza primero la materia en el mapa. Después repasa solo las reglas y plazos citados. Finalmente, comprueba la literalidad en la norma con las referencias de artículo indicadas en cada bloque y sección. Así evitarás confundir definiciones con requisitos o tiempos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Naturaleza de los precios públicos	ART-1	Define precios públicos como contraprestaciones por servicios o actividades de solicitud/recepción voluntaria en régimen de derecho público, cuando no proceda tasa.
Obligación de pago y nacimiento	5	Establece el hecho jurídico determinante: la obligación nace al iniciarse la prestación del servicio o actividad.
Sujetos obligados al pago	ART-6	Identifica como sujetos obligados a quienes soliciten o se beneficien del servicio o actividad.
Procedimiento para establecer o modificar	ART-3	Condiciona establecimiento/modificación a propuesta de la Subsecretaría con memoria económico-financiera sobre importe y cobertura de costes.
Liquidaciones: plazos de pago desde la notificación	5	Fija tramos según fecha de notificación (1-15 o 16-último) y computa el pago hasta fechas concretas del mes/siguiente.
Aplicación supletoria de normativa	ART-8	Precisa que, en lo no previsto, se aplica supletoriamente normativa citada (título preliminar de tasas, hacienda pública y otras).

3. Qué son los precios públicos y cuándo encajan (arts. -1)

Elemento material y régimen

- Contraprestaciones pecuniarias por prestación de servicios o realización de actividades de solicitud o recepción voluntaria.
- Se efectúan en régimen de derecho público por la Generalitat o entidades autónomas.

Límite frente a la tasa

- Solo son precios públicos cuando no concurran circunstancias para calificarlos como tasa.
- El criterio se remite a los términos del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

4. Cuándo nace la obligación y a quién afecta (arts. 5, ART-6)

Nacimiento de la obligación

- La obligación de pago nace en el momento en que se inicie la prestación del servicio o actividad.
- Se conecta directamente con el inicio de la actividad prestacional.

Sujetos obligados

- Pagan quienes soliciten o se beneficien del servicio o de la actividad.
- La obligación alcanza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

5. Establecimiento o modificación: propuesta y memoria económico-financiera (arts. -3)

Trámite previo obligatorio

- El establecimiento o modificación tiene lugar previa propuesta de la Subsecretaría de la Consellería correspondiente.
- La propuesta debe ir acompañada de memoria económico-financiera.

Contenido de la memoria

- La memoria justifica el importe propuesto.
- También justifica el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.

6. Plazos vinculados a la notificación de la liquidación (arts. 5)

Notificación entre 16 y final de mes

- Si la notificación se realiza entre los días 16 y último, se cuenta desde recepción hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el día 5 no es hábil, se paga hasta el inmediato hábil siguiente.

Notificación entre 1 y 15 de mes

- Si la notificación es entre los días 1 y 15, se cuenta desde la recepción hasta el día 20 del mes posterior.
- Si el día 20 no es hábil, se paga hasta el inmediato hábil siguiente.

7. Norma supletoria aplicable (arts. -8)

Regla general supletoria

- En lo no previsto, se aplica supletoriamente lo dispuesto en el título preliminar del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.
- Las adecuaciones derivan de la naturaleza de los precios públicos.

Conjunto normativo complementario

- Se aplican también disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.
- Se suman Ley 8/1989, Ley 58/2003 y Ley 30/1992.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Notificación de liquidación entre 16 y último de cada mes: cómputo hasta día 5 del segundo mes posterior	Desde la fecha de recepción hasta el día 5 del segundo mes posterior; si no es hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.	5
Notificación de liquidación entre 1 y 15 de cada mes: cómputo hasta día 20 del mes posterior	Desde la fecha de recepción hasta el día 20 del mes posterior; si no es hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.	5

9. Cierre de repaso

Con este mapa, ubica definiciones, sujetos, nacimiento de obligación, requisito previo de modificación y los dos tramos de plazo según la fecha de notificación. Luego confirma en la norma la literalidad y el cómputo (días 5 o 20 y regla de días hábiles).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.